UMFANG DES SCHADENSERSATZES, §§ 249–254

Differenzhypothese: Vermögen jetzt minus Vermögen ohne das schädigende Ereignis = Schaden.

§ 249 I: Herzustellen ist der Zustand, der ohne das schädigende Ereignis bestünde.

Regel	§	Inhalt
Naturalrestitution	§ 249 I	Zustand herstellen (Fenster reparieren)
Geldersatz	§ 249 II 1	bei Personen- und Sachschäden nötiger Geldbetrag
entgangener Gewinn	§ 252	wird ersetzt, ebenso Folgeschäden
immaterieller Schaden	§ 253 I	nur wo gesetzlich vorgesehen
Schmerzensgeld	§ 253 II	Körper, Gesundheit, Freiheit, sexuelle Selbstbestimmung
Mitverschulden	§ 254	Geschädigter trägt Anteil selbst

Rechenschema mit Mitverschulden:

1. Schaden: Reparatur 180 € + Folgeschaden 20 €
2. Summe: 200 €
3. Mitverschulden bewerten: 25 %
4. Kürzen: 200 € × 75 % = **150 €**

GLÄUBIGER- UND SCHULDNERWECHSEL

	Abtretung	Schuldübernahme	Schuldbeitr
Norm	§ 398	§§ 414, 415	Vertrag, § 31 I
Wer wechselt	Gläubiger	Schuldner	neuer Schuldner kommt hinzu
Mitwirkung	Schuldner nicht nötig	Gläubiger muss mitwirken oder genehmigen	–
alter Beteiligter	–	alter Schuldner frei	beide hafter

- **§ 404:** Schuldner behält alle Einwendungen gegen den Neugläubiger.
- **§ 407:** Zahlung ohne Kenntnis der Abtretung an den Altgläubiger befreit.

AGB: PRÜFUNGSSCHEMA

1. **AGB (§ 305 I 1):** für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert, vom Verwender gestellt. Vielzahl = Absicht mindestens dreimaliger Verwendung. Verbrauchervertrag: einmalige Verwendung genügt (§ 310 III Nr. 2).
2. **Einbeziehung (§ 305 II):** ausdrücklicher Hinweis bei Vertragsschluss (Nr. 1), zumutbare Kenntnisnahme (Nr. 2), Einverständnis.
3. **Vorrang der Individualabrede (§ 305b)**, keine überraschende Klausel (§ 305c I).
4. **Auslegung:** Zweifel zu Lasten des Verwenders (§ 305c II).
5. **Inhaltskontrolle:** § 309, dann § 308, dann § 307.
6. **Rechtsfolge:** § 306.

Hinweis erst nach Vertragsschluss (Lieferschein) genügt nicht. Online: gut sichtbarer Link auf der Bestellseite. Gegenüber Unternehmern gilt § 305 II nicht (§ 310 I).

INHALTSKONTROLLE

Stufe	Wirkung	Beispiele
§ 309	ohne Wertungsmöglichkeit unwirksam	Haftungsausschluss Körper / grobes Verschulden (Nr. 7), Laufzeiten (Nr. 9), strengere Form als Textform (Nr. 13)
§ 308	mit Wertungsmöglichkeit	lange Annahmefrist (Nr. 1), Änderungsvorbehalt (Nr. 4)
§ 307	Generalklausel: unangemessene Benachteiligung, Transparenzgebot	Auffangtatbestand

Verbraucherschutz:

- § 309 Nr. 13 (seit 1.10.2016): keine strengere Form als Textform, kein „nur per Einschreiben".
- § 309 Nr. 9 (Verträge seit 1.3.2022): Erstlaufzeit höchstens 2 Jahre; Verlängerung nur unbefristet mit monatlicher Kündigung; Kündigungsfrist höchstens ein Monat.
- § 312k (seit 1.7.2022): Kündigungsbutton; fehlt er → jederzeit fristlos kündbar.

RECHTSFOLGE, § 306

1. Vertrag bleibt im Übrigen wirksam (I).
2. Gesetz tritt an die Stelle der Klausel (II).
3. Keine geltungserhaltende Reduktion.

TYPISCHE FEHLER

- Immaterielle Schäden ohne gesetzliche Grundlage ersetzen.
- Mitverschulden vergessen oder vom falschen Betrag abziehen.
- Für die Abtretung die Zustimmung des Schuldners verlangen.
- Schuldübernahme und Schuldbeitritt verwechseln.
- Hinweis auf AGB nach Vertragsschluss genügen lassen.
- § 305 II gegenüber Unternehmern anwenden.
- Mehrdeutige Klauseln für unwirksam halten. Richtig: kundenfreundlich auslegen (§ 305c II).
- Überraschende Klauseln für „unwirksam" halten. Richtig: nicht Vertragsbestandteil (§ 305c I).
- Kontrolle mit § 307 beginnen statt mit § 309.
- Unwirksame Klausel auf das Zulässige kürzen.
- Ganzen Vertrag für unwirksam halten.
- Reiserecht nach § 651f zitieren. Heute § 651n II.